

**התובע:
המשיב**

ריף ימאי, ת.ז. _____
 ע"י ב"כ עו"ד _____
 מרחוב _____
 טלפון: _____, פקס: _____, דוא"ל: _____

- נ ג ד -

**הנתבע:
המבקש**

גל דקר, ת.ז. _____
 ע"י ב"כ עו"ד _____
 מרחוב _____
 טלפון: _____, פקס: _____, דוא"ל: _____

מועד המצאת הבקשה: _____

מועד אחרון לתגובה: 24.12.2025 בהתאם להחלטה מיום 6.11.2025.

תגובה לבקשה לסילוק על הסף

המשיב מתכבד להגיש תגובתו לבקשת המבקש לסלק את התביעה על הסף. בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את הבקשה, וזאת מהטעמים הבאים:

1. ענייננו בבקשת המבקש/הנתבע (להלן: "הנתבע") לסלק תביעה נזיקית שהוגשה נגדו בשל נזקי גוף משמעותיים שגרם למשיב/הנתבע (להלן: "התובע") עת תקף אותו. הבקשה מבוססת על 3 טעמים. לטענת הנתבע התביעה הוגשה לאחר שהתיישנה; התביעה הוגשה בשיהוי; ומועד המצאת התביעה גרם לו נזק ראייתי. טענות אלה אינן תואמות את הדין.

2. המועדים הנוגעים לעניין: הנתבע תקף את התובע ביום 8.9.2018. לבקשת התובע, פנתה חברה משותפת של הצדדים לנתבע בחודש אוגוסט 2023 והבהירה לו כי התובע ממתין להתנצלות ולפיצוי על הוצאותיו. בחודש אוקטובר 2024 הגיש התובע תלונה במשטרה בגין התקיפה.

- אישור על הגשת תלונה מצ"ב ומסומן 1

ביום 5.9.2025, מיד בתום פגרת בתי המשפט, הוגשה התביעה דנן.

התביעה הוגשה בטרם התיישנה

3. סעיף 15(1) לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958 קובע כי עילת תביעה נזיקית (שלא במקרקעין) מתיישנת לאחר 7 שנים. מכאן שהתביעה הייתה מתיישנת ביום 8.9.2025 – 3 ימים אחרי שהוגשה. כעולה מלשון הסעיף, הגשת התביעה היא שמפסיקה את מרוץ ההתיישנות ולא, כפי שטוען הנתבע, מועד המצאתה. כך הובהר גם ברע"א 123-23 אמנון נ' סלמון. מכאן שיש לדחות את הטענה כאילו התביעה הוגשה לאחר שהתיישנה.

יש לדחות את הטענה שכביכול התביעה הוגשה בשיהוי:

4. הלכה היא כי "סילוק תביעה על הסף הוא צעד חריג הפוגע בזכות הגישה לערכאות, במיוחד כאשר תביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות החוקית" (פרשת אמנון). בהתאם לרף זה אין מקום לראות את התביעה ככזו שהוגשה בשיהוי, ובעיקר בנסיבות העניין:

4.1 התובע הבהיר לנתבע פעמיים כי לא מחל על זכויותיו: התובע נקט פעולות בהקשר לתקיפה כשנתיים וכשנה לפני הגשת התביעה, כך שלא הייתה לנתבע סיבה להניח שהתובע זנח את טענותיו.

4.2 התובע הוא נפגע עבירה: בתי המשפט הכירו בכך שהשתהות בנקיטת הליכים משפטיים של נפגעי עבירה אינה מעידה על ויתור על זכות התביעה, לרבות בשל הזמן הדרוש לעיבוד הטראומה וההתמודדות עם השלכותיה (ע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים). כך בענייננו.

4.3 מגבלת פגרת הקיץ: התביעה הוגשה ביום הראשון לאחר פגרת הקיץ - התובע לא יכול היה להגיש את התביעה שבוע-שבועיים קודם.

יש לדחות את טענת הנתבע בדבר נזק ראייתי:

5. בפסיקה נקבע כי תביעה תסולק מחמת שיהוי אם נגרם לתובע נזק ראייתי בשל הגשתה המאוחרת בשני תנאים: כאשר הנתבע ויתר על ראיות התומכות בהגנתו כי הניח לאור התנהלות התובע כי זנח את דרישותיו, וכשבית המשפט שוכנע כי הראיות לא היו דרושות לצורך אחר (ת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ).

6. כאמור, לאור הפניות המוקדמות לא הייתה לנתבע סיבה להניח שהתובע מחל על זכויותיו. מעבר לכך, הראיות הדרושות לנתבע לצורך ניהול הגנתו בתביעה דרושות לו גם לניהול הגנתו במישור הפלילי. כאמור, התלונה הוגשה במשטרה כשנה לפני הגשת התביעה ותחילת ההתיישנות.

7. יצוין כי הנתבע לא פירט אילו ראיות היו בידיו ולא שמר, ולא הוכיח כיצד נגרם לו נזק ראייתי ממשי. טענתו כללית ובלתי מבוססת, ואינה עומדת במבחן הפסיקה לסילוק תביעה על הסף.

8. מכאן שיש לדחות את טענת הנתבע שכביכול שינה את מצבו לרעה בהקשר הראייתי לנוכח מועד קבלת התביעה.

סיכום

9. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את הבקשה לסילוק על הסף תוך חיוב הנתבע בהוצאות התובע.

מצורף תצהיר לאימות העובדות.

_____, עו"ד

ב"כ התובע/המשיב